Guia de Estudo: Licitações, Contratação Direta e Sistemas de Compras Públicas

Este guia de estudo foi elaborado para revisar, fixar e aprofundar os conhecimentos sobre a legislação de licitações e contratos administrativos (Lei nº 14.133/2021), os procedimentos operacionais de contratação direta com e sem disputa e o funcionamento do ecossistema do portal Compras.gov.br e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Parte 1: Questionário de Avaliação (Quiz)

As perguntas a seguir foram formuladas para testar o entendimento prático e normativo dos fluxos de contratação direta e do uso dos sistemas oficiais. A chave de respostas encontra-se na seção subsequente.

Perguntas

1. Qual é a diferença operacional quanto à disputa eletrônica entre o módulo "Novo Divulgação de Compras" e o módulo "Divulgação de Compras" tradicional no Compras.gov.br?
2. Quais são os dois perfis funcionais mínimos de agentes públicos que devem ser compulsoriamente cadastrados ao concluir um processo de contratação direta sem disputa?
3. Como funciona a modalidade de "pesquisa de preços concomitante" em uma dispensa de licitação eletrônica com disputa?
4. Qual foi a tese de julgamento fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 6.890/2021 a respeito da vedação de recontratação por dispensa em emergências (Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021)?
5. Qual identificador deve ser utilizado para garantir a integração do processo finalizado no Compras.gov.br com o sistema de execução orçamentária (Contabiliza)?
6. Durante a etapa de lances de uma dispensa eletrônica com disputa, como o agente de contratação pode proceder ao identificar um lance com erro manifesto ou inexequível?
7. O que determina o Art. 54, § 3º, da Lei nº 14.133/2021 sobre os documentos da fase preparatória e como essa exigência deve ser cumprida no sistema?
8. Qual agente público possui a prerrogativa funcional e o perfil no sistema para realizar os atos de adjudicação e homologação no Compras.gov.br?
9. O que indica a ocorrência da mensagem de erro "código da unidade compradora inválida" no PNCP e qual é a solução operacional para a sua resolução?
10. Qual é a finalidade do Relatório de Declarações baixado ao encerramento da disputa no Compras.gov.br para a instrução do processo administrativo?

Chave de Respostas

1. **Resposta:** O módulo "Novo Divulgação de Compras" é utilizado exclusivamente para procedimentos de contratação direta sem disputa eletrônica, tais como inexigibilidades e dispensas diretas. Para dispensas que envolvem disputa eletrônica e recebimento de lances públicos, deve-se utilizar temporariamente o módulo de

"Divulgação de Compras" tradicional. Essa divisão ocorre de forma transitória enquanto o sistema passa por atualizações tecnológicas.

2. **Resposta:** É obrigatório o cadastramento do "responsável pela contratação direta" e da "autoridade competente", ambos com CPFs válidos verificados junto à Receita Federal. O sistema bloqueia a conclusão e a publicação no PNCP caso algum desses dois papéis não esteja devidamente preenchido. Essa exigência assegura a devida responsabilização e legalidade dos atos administrativos praticados.
3. **Resposta:** A pesquisa concomitante ocorre quando o órgão optar por não inserir um valor unitário estimado prévio na fase de cadastro, deixando o campo em branco. Dessa forma, as propostas e lances apresentados pelos fornecedores na própria sessão pública servem diretamente como parâmetro para a pesquisa de mercado. Esse procedimento é admitido normativamente para conferir celeridade às contratações diretas.
4. **Resposta:** O STF decidiu que a vedação de recontratação de empresa direta fundada em emergência ou calamidade incide apenas se baseada na mesma situação emergencial que extrapole o prazo legal de um ano. A decisão não impede que a empresa participe de licitação substitutiva posterior nem que seja contratada diretamente por outro fundamento ou por uma nova emergência distinta. A tese visa coibir fraudes e prorrogações indevidas sem inviabilizar o atendimento do interesse público.
5. **Resposta:** A integração com o sistema Contabiliza é realizada por meio do número do processo administrativo interno do órgão, e não pelo número da compra gerado no portal. É através desse número de processo que os dados homologados no Compras.gov.br são importados para a emissão de pré-empenho e posterior execução financeira. O número da compra no "Novo Divulgação" passou a ser gerado automaticamente, tornando o número do processo o elo de integração.
6. **Resposta:** O agente público pode utilizar a funcionalidade de exclusão de lances diretamente no sistema para retirar lances manifestamente inexequíveis ou digitados por engano. O fornecedor afetado é avisado via chat e tem a opção de reenviar o lance caso confirme sua exequibilidade, além de possuir 15 segundos para excluir o próprio lance por conta própria. Todas as ações de exclusão e suas respectivas justificativas ficam gravadas de forma transparente no histórico da sessão.
7. **Resposta:** A legislação estabelece que todos os documentos elaborados na fase preparatória que não integraram o edital devem ser disponibilizados no PNCP após a homologação. A melhor prática recomendada é consolidar todo o processo administrativo preparatório (como ETP, termo de referência e pesquisas de preço) em um único arquivo PDF e anexá-lo à publicação. O envio completo dos arquivos garante a transparência total exigida pelos órgãos de controle.
8. **Resposta:** Os atos de adjudicação e homologação são de competência exclusiva da Autoridade Competente do órgão. Embora o agente de contratação conduza as fases de disputa, julgamento e habilitação, os botões operacionais para adjudicar e homologar só são exibidos quando o sistema é acessado pelo perfil da autoridade. Essa distinção de perfis respeita a segregação de funções e as atribuições legais de cada agente.
9. **Resposta:** O erro indica que a Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG) do órgão contratante ainda não possui cadastro efetuado na base de dados do PNCP. Para regularizar a situação, o responsável deve encaminhar uma solicitação à central de atendimento via e-mail informando o número da UASG. Após o

cadastramento técnico realizado pela equipe do sistema, a unidade fica liberada para publicar e concluir suas contratações.

10. **Resposta:** O relatório consolida a aceitação formal das declarações obrigatórias pelos fornecedores, tais como a inexistência de fatos impeditivos, o cumprimento do disposto na Constituição e o enquadramento como Microempresa ou EPP. A anexação desse documento ao processo físico ou eletrônico comprova o atendimento aos requisitos legais de habilitação e participação. Ele garante o compliance do procedimento perante as auditorias internas e externas.

Parte 2: Questões Dissertativas

As questões a seguir foram elaboradas para promover a reflexão crítica e a síntese analítica sobre a governança, a legislação e a operacionalização das compras públicas. **Não são fornecidas respostas.**

1. Analise o fluxo procedimental de uma dispensa de licitação com disputa eletrônica sob a regência da Lei nº 14.133/2021, detalhando a segregação de funções entre o Agente de Contratação e a Autoridade Competente desde a fase de lances até a homologação final.
2. Discuta a importância do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como instrumento de transparência e governança, avaliando o impacto da exigência de publicação integral dos atos da fase preparatória nas contratações diretas.
3. Com base no julgamento da ADI nº 6.890/2021 pelo Supremo Tribunal Federal, disserte sobre os limites constitucionais da contratação direta por emergência ou calamidade pública (Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021), abordando a prevenção do uso abusivo da dispensa e a proteção ao interesse público.
4. Explique o modelo de integração entre o sistema Compras.gov.br, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e os sistemas estaduais e federais de execução orçamentária (como o Contabiliza), demonstrando como a interoperabilidade de dados fortalece a conformidade processual.
5. Compare os aspectos operacionais da contratação direta realizada sem disputa eletrônica (via módulo "Novo Divulgação de Compras") e com disputa eletrônica (via módulo tradicional de divulgação), destacando as diferenças no cadastramento de itens, na atribuição de resultados e no fluxo de publicação.

Parte 3: Glossário Informativo de Termos-Chave

O glossário abaixo reúne os principais conceitos, ferramentas, siglas e normas extraídos da documentação e instrução técnica sobre compras públicas:

- **ADI nº 6.890/2021:** Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal que fixou interpretação conforme à Constituição ao Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, delimitando que a proibição de recontratação direta incide quando fundada na mesma situação emergencial que extrapole o prazo de um ano.
- **Agente de Contratação / Responsável pela Contratação Direta:** Agente público designado pela autoridade competente para conduzir o procedimento da licitação ou contratação direta, tomar decisões, acompanhar o trâmite processual e executar o julgamento e a habilitação.
- **AntecipaGov:** Programa/ferramenta do Governo Federal associado ao Compras.gov.br que possibilita aos fornecedores a antecipação de recebíveis decorrentes de contratos administrativos firmados com a Administração Pública.

- **Autoridade Competente:** Agente público dotado do poder de decisão para autorizar o início do processo de contratação, designar os agentes operacionais, resolver recursos, e adjudicar e homologar o resultado do procedimento.
- **Cadastrador Parcial:** Servidor público (frequentemente a própria Autoridade Competente da unidade) responsável por gerenciar e conceder os perfis de acesso aos usuários do órgão nos sistemas Compras.gov.br e SIASG.
- **CAUFESP:** Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo, base de dados utilizada no âmbito do governo estadual paulista para consulta e verificação de sanções e habilitação de fornecedores.
- **Compras.gov.br:** Portal de Compras do Governo Federal; sistema eletrônico corporativo para a realização de procedimentos licitatórios, dispensas, inexigibilidades e gestão de contratações públicas da União e entes aderentes.
- **Contabiliza:** Sistema de execução financeira e orçamentária que se integra ao Compras.gov.br por meio do número do processo administrativo para importação de dados e emissão de pré-empenhos.
- **DELOG:** Diretoria de Logística do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, órgão responsável por formular políticas, gerir o SISG e normatizar o sistema de compras do Governo Federal.
- **Dispensa de Licitação por Valor:** Hipótese de contratação direta autorizada pelo Art. 75, incisos I e II, da Lei nº 14.133/2021 para obras, serviços de engenharia ou compras de pequeno valor econômico.
- **ETP Digital:** Ferramenta do Governo Federal para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar em formato eletrônico, documento que integra a fase preparatória e descreve a necessidade e a solução da contratação.
- **Fala.BR:** Plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação mantida pela Controladoria-Geral da União (CGU) para o recebimento de manifestações, denúncias, reclamações, pedidos de informação e elogios.
- **Lei nº 14.133/2021:** Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e Municípios.
- **Novo Divulgação de Compras:** Módulo atualizado do Compras.gov.br voltado especificamente ao cadastramento e à publicação de contratações diretas que não possuem disputa eletrônica (inexigibilidades e dispensas diretas), contando com numeração automática de compra.
- **Pesquisa de Preços Concomitante:** Procedimento simplificado no qual a cotação prévia de preços é dispensada ou complementada pela própria coleta de propostas/lances realizada durante a divulgação pública da dispensa eletrônica.
- **PGC (Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações):** Sistema informatizado utilizado pelos órgãos públicos para elaborar, consolidar e acompanhar o seu Plano de Contratações Anual (PCA).
- **PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas):** Sítio eletrônico oficial que centraliza a publicidade obrigatória dos editais, avisos de contratação direta, atas, contratos e documentos da fase preparatória de todos os entes federativos.
- **SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens):** Sistema governamental destinado à gestão, emissão, aprovação e prestação de contas de diárias e passagens concedidas a servidores e colaboradores a serviço da Administração.

- **SGA (Sistema de Gestão de Acesso):** Módulo corporativo destinado a gerenciar as credenciais, permissões, troca de senhas e atribuições de perfis aos usuários do SIASG e Compras.gov.br.
- **SIASG / SIASGnet:** Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, plataforma tecnológica estruturante que operacionaliza os processos de logística, compras e contratos do Poder Executivo Federal.
- **SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores):** Registro cadastral corporativo e automatizado do Governo Federal onde empresas e pessoas físicas mantêm sua documentação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação técnica regularizada.
- **SISG:** Sistema de Serviços Gerais, estrutura organizacional da Administração Pública Federal incumbida do planejamento, coordenação e controle das atividades de aquisição, edifícios públicos, veículos e materiais.
- **UASG (Unidade Administrativa de Serviços Gerais):** Código numérico de identificação atribuído a cada órgão, entidade ou setor gestor cadastrado no sistema corporativo de compras do Governo Federal.